

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 853/2534

บริษัท ธนาคาร เอเชีย จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นาย บัญชา ธรรม นิตย์ นิยม กับพวก

ผู้คัดค้าน

นาย ชู เกียรติ จุติสุขสันต์

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 115

การที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะร้องขอให้เพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 ได้นั้น การโอนนั้นจะต้องเป็นการโอนให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้ว และการโอนเช่นนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของจำเลยเสียเปรียบ แต่การโอนตามสัญญาซื้อขายผู้ซื้อมิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อน จึงไม่มีกรณีที่ผู้ซื้อจะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ย่อมนำมาตรา 115 มาเพิกถอนการโอนตามสัญญาซื้อขายไม่ได้

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดและพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ทางสอบสวนของผู้ร้องปรากฏว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 4899 แขวงวังบูรพาภิรมย์ (พาหุรัด) เขตพระนคร (ในพระนคร) กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวเลขที่ 24/1 บนที่ดินดังกล่าว เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 ซึ่งอยู่ในระยะเวลา 3 เดือน ก่อนมีการขอให้จำเลยล้มละลาย

จำเลยได้โอนขายที่ดินและตึกแถวดังกล่าวให้ผู้คัดค้านทั้งสามในราคา 300,000 บาท ในขณะที่โอนจำเลยมีเจ้าหนี้รายอื่นอีกหลายรายเป็นการโอนขายโดยผู้คัดค้านทั้งสามไม่สุจริต ทั้งเป็นการทำให้ผู้คัดค้านทั้งสามได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น อาศัยอำนาจตาม มาตรา 114, 115 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ขอให้เพิกถอนการโอน ที่ดินและตึกแถวดังกล่าวระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านทั้งสาม และให้กลับคืนสู่ฐานะ เดิม ผู้คัดค้านทั้งสามยื่นคำคัดค้านว่าผู้คัดค้านทั้งสามซื้อที่ดินและตึกแถวดังกล่าวมา จากจำเลยโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทน ผู้คัดค้านทั้งสามไม่ได้เป็นเจ้าหนี้จำเลยจึง ไม่ทำให้ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น ขอให้ยกคำร้องศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า ผู้ คัดค้านทั้งสามอยู่ในฐานะเป็นเจ้าหนี้ที่จำเลยจะต้องโอนทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายให้ และจำเลยกระทำการโอนโดยมุ่งหมายให้ผู้คัดค้านทั้งสามได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตาม ความหมายของพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 มีคำสั่งให้เพิก ถอนการโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านทั้งสามและให้กลับคืน สู่ฐานะเดิม ผู้คัดค้านทั้งสามอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนผู้คัดค้านทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 12กรกฎาคม 2528 จำเลยได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 4899ตำบลวังบูรพาภิรมย์ (พาหุรัด) อำเภอพระนคร (ในพระนคร) กรุงเทพมหานคร และตึกแถวเลขที่ 24/1 บนที่ดินดัง กล่าวให้ผู้คัดค้านทั้งสามในราคา 300,000 บาท โดยได้ทำหนังสือสัญญาขายที่ดิน และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานที่ดินในวันเดียวกันปรากฏตาม ภาพถ่ายหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข ร.1 และภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสาร หมายเลข ร.2 ต่อมาวันที่ 8 ตุลาคม 2528 โจทก์ได้ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นขอให้ล้ม ละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2529 และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530 คดีมี ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ร้องมีอำนาจร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการโอนที่ดิน และตึกแถวพิพาทระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านทั้งสามหรือไม่ปัญหาประการแรกคือ

พฤติการณ์ที่จำเลยโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้ผู้คัดค้านทั้งสามนั้น จะเพิกถอนการโอนตามพระราชบัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 ได้หรือไม่เห็นว่า บทกฎหมายดังกล่าวบัญญัติให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอเพิกถอนการโอนได้ในกรณีที่จำเลยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่น มีความหมายว่าการโอนทรัพย์นั้นต้องเป็นการโอนให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่ก่อนแล้ว และการโอนเช่นนั้นทำให้เจ้าหนี้อื่น ๆ ของจำเลยเสียเปรียบ เนื่องจากบรรดาเจ้าหนี้เหล่านั้นต่างก็จะไม่ได้รับชำระหนี้หรือไม่ได้รับชำระหนี้เต็มจำนวนจากจำเลยเพราะสภาพการมีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งบรรดาเจ้าหนี้เหล่านั้นได้รับความเสียหายอยู่ก่อนแล้ว ฉะนั้น เมื่อจำเลยนำทรัพย์สินเท่าที่มีไปชำระหนี้ให้เจ้าหนี้คนหนึ่งโดยเฉพาะจึงเป็นการให้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนนั้นและจะทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ เพราะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น เนื่องจากไม่มีโอกาสได้รับชำระหนี้โดยเฉลี่ยจากทรัพย์ที่โอนไป กฎหมายจึงมุ่งคุ้มครองบรรดาเจ้าหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้อยู่ก่อนมิให้ได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน และให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจร้องขอให้เพิกถอนการโอนหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งเป็นการให้เปรียบเช่นนี้ได้ แต่กรณีการโอนตามสัญญาต่างตอบแทนในคดีนี้ ผู้คัดค้านทั้งสามมิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อน จึงไม่มีกรณีที่ผู้คัดค้านทั้งสามจะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นแต่อย่างใด ฉะนั้น จึงนำพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 115 มาเพิกถอนการโอนแก่ผู้คัดค้านทั้งสามซึ่งมิได้เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยมาก่อนแล้วไม่ได้ ปัญหาต่อไปมีว่าผู้คัดค้านทั้งสามได้รับโอนโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน อันเข้าข้อยกเว้นไม่เพิกถอนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 หรือไม่ผู้คัดค้านทั้งสามนำสืบว่ามารดาของผู้คัดค้านทั้งสามซึ่งเป็นผู้ติดต่อกับและออกเงินซื้อที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทและผู้คัดค้านทั้งสามไม่เคยรู้จักจำเลย มารดาผู้คัดค้านทั้งสามทราบจากญาติว่าจำเลยจะขายที่ดินและตึกแถวพิพาทจึงได้ตกลงซื้อขายในราคา 350,000 บาท แต่จดทะเบียนซื้อขายเพียง 300,000 บาท เพื่อเสียค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์น้อยลง ปรากฏตาม

ภาพถ่ายหนังสือสัญญาขายที่ดิน เอกสารหมาย ค.1 ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินเอกสาร
หมาย ค.3 และภาพถ่ายใบสั่งเงินค่าธรรมเนียมที่ดินเอกสารหมาย ค.4 ที่ดินพิพาทมี
ราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน 339,800 บาท ก่อนซื้อที่ดินและตึกแถวพิพาทผู้
คัดค้านทั้งสามและมารดาไม่ทราบว่าเป็นหนี้ผู้อื่น ถ้าทราบจะไม่ซื้อที่ดินและ
ตึกแถวพิพาท ส่วนผู้ร้องนำสืบว่า โจทก์ได้ยื่นคำแถลงต่อผู้ร้องว่า จำเลยได้โอนที่ดิน
พร้อมตึกแถวพิพาทให้แก่ผู้คัดค้านทั้งสามเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 ขอให้ผู้ร้อง
ดำเนินการสอบสวนการโอนรายนี้ ผู้ร้องจึงได้หมายนัดผู้คัดค้านทั้งสามมาทำการ
สอบสวน แต่ผู้คัดค้านทั้งสามไม่มาตามหมายนัด ผู้ร้องจึงมีคำสั่งให้ดำเนินการเพิก
ถอนการโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทโดยถือว่าผู้คัดค้านทั้งสามไม่มีพยานหลักฐานมา
แสดงให้เห็นว่าได้รับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ภายใน
ช่วงระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 114 เห็นว่าผู้คัดค้านทั้งสามและพยานผู้คัดค้านทั้งสามเบิกความ
สอดคล้องต้องกันทั้งมีพยานเอกสารมาสนับสนุนข้ออ้างพยานหลักฐานของผู้
คัดค้านทั้งสามจึงมีน้ำหนักน่าเชื่อ ส่วนผู้ร้องมิได้นำสืบให้เห็นว่าผู้คัดค้านทั้งสามซึ่ง
รับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทในราคาดังกล่าวต่ำกว่าราคาในท้องตลาดอันพอถือได้
ว่าผู้คัดค้านทั้งสามได้รับโอนมาโดยไม่สุจริต ดังนั้นข้อเท็จจริงจึงต้องฟังว่าผู้คัดค้าน
ทั้งสามรับโอนที่ดินและตึกแถวพิพาทโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ไม่อาจเพิกถอน
การโอนรายนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ได้ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษาให้เพิกถอนการโอนรายนี้ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

(ราเชนทร์ จัมปาสุต-สวิน อักษรายุธ-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การโอนทรัพย์สินหรือการกระทำใด ๆ ซึ่งลูกหนี้ได้กระทำหรือยินยอมให้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนก่อนมีการขอให้ล้มละลายและภายหลังนั้น ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะร้องขอให้ศาลสั่งเพิกถอนการโอนหรือการกระทำนั้นได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 นั้น จะต้องเป็นการโอนหรือการกระทำหรือยินยอมให้กระทำโดยลูกหนี้มุ่งหมายให้เจ้าหนี้คนหนึ่งคนใดของตนได้เปรียบแก่เจ้าหนี้คนอื่น แสดงว่าผู้รับโอนหรือผู้ได้รับประโยชน์นั้นจะต้องเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้ด้วย มีปัญหาว่าการที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเป็นการโอนทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ของลูกหนี้ตามความหมายในมาตรา 115 หรือไม่ ปัญหานี้ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้ว่า การโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายเป็นการโอนทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ของลูกหนี้ซึ่งถ้าหากลูกหนี้มุ่งหมายให้เจ้าหนี้นั้นได้เปรียบเจ้าหนี้อื่นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ร้องขอให้ศาลเพิกถอนการโอนนั้นได้ตามมาตรา 115 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 398/2530 การซื้อขายที่ดินและตึกแถวเป็นสัญญาต่างตอบแทนอย่างหนึ่ง ทันทีที่คู่กรณีตกลงทำสัญญาซื้อขายและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งสองฝ่ายต่างมีหนี้ที่จะต้องชำระต่อกันดังนั้นเมื่อผู้คัดค้านตกลงซื้อขายที่ดินและตึกแถวพิพาทกับจำเลย ผู้คัดค้านในฐานะผู้ซื้อจึงมีหนี้ที่จะต้องชำระราคาแก่จำเลยผู้ขาย และจำเลยก็มีหนี้ที่จะต้องชำระคือโอนทรัพย์สินที่ตกลงซื้อขายนั้นแก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงอยู่ในฐานะเจ้าหนี้ที่จะได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตามความหมายของพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 115 แล้ว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2907/2531 ท. รับโอนทรัพย์สินพิพาทจากจำเลยในระหว่างระยะเวลา 3 เดือนก่อนขอให้ล้มละลาย แม้ ท. มิได้เป็นเจ้าหนี้อยู่ก่อนการ

โอน แต่การที่ ท. ทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินพิพาทกับจำเลย ย่อมถือได้ว่า ท. เป็นเจ้า
หนี้ผู้มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยโอนทรัพย์สินพิพาทแก่ตนได้เมื่อไม่ปรากฏว่าขณะโอน
ทรัพย์สินพิพาทจำเลยมีทรัพย์สินอย่างอื่นพอที่จะชำระหนี้แก่เจ้าหนี้คือผู้ร้องทั้งสองได้
ก็แสดงว่าจำเลยโอนทรัพย์สินพิพาทโดยมุ่งหมายให้เจ้าหนี้คือผู้รับโอนได้เปรียบเจ้าหนี้
อื่น ศาลมีอำนาจสั่งให้เพิกถอนการโอนได้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา
115 ต่อมาคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3227/2532 วินิจฉัยตามคำพิพากษาศาลฎีกาทั้งสองเรื่อง
ข้างต้น ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้กลับวินิจฉัยไปในทางตรงกันข้ามว่า การ
โอนตามสัญญาซื้อขาย ผู้ซื้อมิได้เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้มาก่อน จึงไม่เข้ากรณีตาม
มาตรา 115 ถือว่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้ได้กลับหลักที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไว้
เดิม ซึ่งผู้เขียนเห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกานี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
เจตนารมณ์ของมาตรา 115 ต้องการคุ้มครองบรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้
อยู่ก่อนแล้วไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันและกัน ผู้รับโอนตามสัญญาซื้อขายนั้นมิได้
เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่ก่อน หากยอมให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้ศาลเพิก
ถอนการโอนได้ตามมาตรา 115 ย่อมไม่เป็นธรรมแก่ผู้ซื้อโดยสุจริต แต่ถ้าผู้ซื้อรับซื้อ
ทรัพย์สินของลูกหนี้ไว้โดยไม่สุจริต เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็สามารถขอให้ศาลเพิก
ถอนได้ตามมาตรา 114 ส่วนการโอนทรัพย์สินของลูกหนี้ให้แก่ผู้จะซื้อตามสัญญาจะ
ซื้อขายนั้น ศาลฎีกาก็เคยวินิจฉัยไว้ว่า เป็นการโอนทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้อยู่ก่อนตาม
มาตรา 115 เช่น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 702-705/2513 จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดินและ
ตึกแถวให้ ส. มีข้อสัญญาให้ ส. ชำระราคาเป็นงวด ๆ จนกว่าจะหมดภายใน 3 ปีแล้ว
จึงโอนกัน หลังจากทำสัญญาได้เพียง 4 เดือนและอยู่ระหว่าง 3 เดือนก่อนจำเลยถูก
ฟ้องล้มละลาย จำเลยโอนที่ดินและตึกแถวให้ ส. ทั้ง ๆ ที่ยังชำระราคาไม่ครบ และ
จำเลยรู้ว่าตนเป็นหนี้คนอื่นอีกมากและการโอนรายนี้จะทำให้เจ้าหนี้อื่นเสียเปรียบ
ดังนี้ย่อมถือว่า ส. มีฐานะเป็นเจ้าหนี้ผู้ได้เปรียบแก่เจ้าหนี้อื่นตามความหมายของพระ
ราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 115 ผู้เขียนเห็นว่าคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเกี่ยวกับการ

โอนทรัพย์สินให้แก่ผู้จะซื้อตามสัญญาจะซื้อขายตามคำพิพากษากฎีกาที่ 702-705/2513 น่าจะยังคงเป็นบรรทัดฐานอยู่ เพราะผู้จะซื้อเป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่ก่อนแล้วต่างกับผู้ซื้อตามสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าหนี้ของลูกหนี้อยู่ตามคำพิพากษากฎีกาที่หมายเหตุนี้ ประดิษฐ์ เอกมณี